

0052178-68.2003.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Ofício, Boletim de Ocorrência - 1537/2003 - Voluntário/Ministério Público,

1537/2003 - Voluntário/Ministério Público

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adenilson Ferreira da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

ADENILSON FERREIRA DA SILVA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0052178-68.2003.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0052178-68.2003.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Ofício, Boletim de Ocorrência - 1537/2003 - Voluntário/Ministério Público,

1537/2003 - Voluntário/Ministério Público

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adenilson Ferreira da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

ADENILSON FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 12, "caput", da Lei 6.368/76, porque, segundo a denúncia, em data anterior a 10 de agosto de 2002 e em horário anterior às 00 horas, no interior do apartamento de nº 204-B, do prédio localizado na Rua Doutor Plínio Barreto, Bela Vista, nesta cidade e comarca, guardava e mantinha em depósito, para entrega a terceiros, e forneceu para Eduardo Nascimento Lima da Silva, também para a comercialização conjunta, 20 (vinte) comprimidos de cor rosa, e 30 (trinta) comprimidos de cor amarela, contendo em seu interior a substância psicotrópica conhecida por ecstasy, cujo princípio ativo é o Metilendioxifenitелamina, 02,0 gr (dois decigramas) maconha, acondicionada em um cigarro manufaturado e 1,2 gr (um grama e dois decigramas) de maconha, acondicionada em um saco plástico transparente, substâncias entorpecentes que causam dependência física psíquica, sem autorização legal ou regulamentar.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 13 de novembro de 2003.

É o relatório

Decido.

Inevitável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

A pena para o delito previsto no artigo 12, "caput", da Lei 6.368/76, presumivelmente praticado pelo acusado, é de reclusão de 03 (três) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa.

Levando-se em conta a primariedade do réu, a pena, caso imposta, manter-se-ia provavelmente no mínimo legal de 03 (três) anos.

Nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro, prescreve em 08 (oito) anos.

Desta feita, considerando o tempo transcorrido do recebimento da denúncia até a presente data, já se passaram mais de 08 (oito) anos.

Sobre a prescrição antecipada ou virtual, ensina Guilherme de Souza Nucci: é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado. Quando o juiz recebe a denúncia por uma lesão corporal dolosa, por exemplo, pode vislumbrar a possibilidade de, em caso de condenação, aplicar a pena mínima, ou seja, três meses de detenção. Nesse caso, estaria prescrita a pretensão punitiva do Estado, porque já teria decorrido entre a data do fato e a do recebimento da denúncia um prazo superior a 2 anos. Se o magistrado se baseasse na pena in abstracto prevista para o crime, isto é, 1 ano (máximo possível), a pretensão punitiva prescreveria em 4 anos, de modo que ainda não teria ocorrido (Código Penal Comentado, 14 edição, Editora Forense, 2.014, pg. 617).

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ADENILSON FERREIRA DA SILVA, na forma do artigo 109, inciso IV c.c. artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal, bem como do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I.C.

São Paulo, 20 de abril de 2022.

LETICIA DE ASSIS BRUNING

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)